

Julius Grotendorst <agent.sozialamt.borken@gmail.com>

25. Mai 2026 um 13:10

An: agent.sozialamt.borken@gmail.com

Cc: agent.sozialamt.borken@gmail.com

Vorgangszeichen: HzL-WBA-20260525-087

Antragstellende Person: Lehmann, Fritz

Eingangsdatum: 25.05.2026, 12:15 Uhr

Prüfdatum: 25.05.2026

Prüfagent: IDEFIX

== Status ==

Vollständigkeit: vollständig (Pflichtanlagen eingereicht) · § 60 SGB I

Anspruch (Grund): vorläufig geprüft; HzL Kap. 3 zutreffend, jedoch KLÄRUNG erforderlich (s. Klärungsaufträge) · §§ 27 ff. SGB XII

Vorrang: SGB II nicht einschlägig (voller Erwerbsminderung) · § 21 SGB XII

Empfehlung: vorläufige Neuberechnung; keine abschließende Entscheidung ohne Klärung

Rückforderung: vorläufig 876,00 € (geschätzt; vgl. Klärungspunkt 1) · §§ 45, 48, 50 SGB X

Konfidenz: Mittel (90–95 %) — Widersprüchliche Angaben zur Untervermietung (siehe Klärungsaufträge)

== Kurzfassung der Vorprüfung ==

- Vollständigkeit: Antragsdatenblatt (Antragsdatenblatt Lehmann, Fritz.docx), Personalausweis (hzl_ausweis_antragsteller), Kontoauszüge (hzl_kontoauszuege; Feb–Apr 2026), Mietbescheinigung (hzl_wk_mietbescheinigung), Einkommensnachweis (hzl_ek_nachweis_Fritz_Lehmann_Renten_/Pensionen), Vermögensnachweis (hzl_verm_sonstiges_nachweis) → vollständig · Abschn. 2.10 Knowledge; § 60 SGB I.
- Vorläufige rechnerische Höhe (auf Basis vorliegender Belege; keine Absetzbeträge angegeben):
 - Bedarf: Regelbedarf (1 Person) 563,00 € + Kaltmiete 325,00 € + Nebenkosten 100,00 € + Heizung 79,00 € = 1.067,00 € · §§ 27a, 35 SGB X II (Erstbewilligungsbescheid, 16.05.2025)
 - Anrechenbares Einkommen (vorl., v. Belegen): Erwerbsminderungsrente (DRV) 492,00 €/Monat (hzl_ek_nachweis_Fritz_Lehmann_Renten_/Pensionen.pdf) + Untermiete (erkennbar auf Kontoauszügen) 280,00 €/Monat (hzl_kontoauszuege.pdf, Feb–Apr 2026) = 772,00 € · §§ 82 ff. SGB XII
 - Vermögen: Girokonto 1.103,75 € + Rückkaufwert Lebensversicherung 8.700,00 € = 9.803,75 € < Schongrenze 10.000 € → kein Vermögensersatz · § 90 SGB XII (lebensversicherung_allianz.pdf)
 - Vorläufiger monatlicher Zahlbetrag: 1.067,00 € – 772,00 € = 295,00 € (vorläufig) · §§ 27 ff., §§ 82 ff. SGB XII
 - Δ gegenüber Bestand (Erstbewilligungsbescheid — Zahlbetrag 587,00 €/Monat): –292,00 €/Monat (Erklärung: kombinierte Wirkung von Renteerhöhung und zusätzlich erkannten Untermieteneinnahmen) · (erstbewilligungsbescheid.pdf; hzl_kontoauszuege.pdf)

== Festgestellte Unstimmigkeiten / Klärungsbedarf (Feststellungen, keine Fragen) ==

1) Nicht angegebene / widersprüchliche Untermiete:

- Kontoauszüge (Feb–Apr 2026) weisen wiederkehrende Gutschriften "MIETE WGZIMMER (Untervermietung) 280,00 €" aus (hzl_kontoauszuege.pdf), Wirkungsdatum erstmalig 04.02.2026.
- Mietbescheinigung des Vermieters gibt "Untervermietung: nein" an (hzl_wk_mietbescheinigung.pdf) — Widerspruch zur Kontodokumentation.
- Relevanz: Unberichtete Einnahmen sind anrechenbares Einkommen → Wirkung auf Zahlbetrag und Rückforderungsprüfung (§§ 82 ff.; §§ 45, 48, 50 SGB X). Handlungsempfehlung: Sachbearbeitung prüft und klärt den Sachverhalt (s. Klärungsaufträge).

2) Rentenbetrag:

- DRV-Mitteilung weist 492,00 €/Monat aus (hzl_ek_nachweis_Fritz_Lehmann_Renten_/Pensionen.pdf, 18.06.2025); Erstbewilligungsbescheid rechnete mit 480,00 €/Monat (erstbewilligungsbescheid.pdf) — führt zu Mehraufwand von 12,00 €/Monat zu Gunsten des Einkommens. Handlungsempfehlung: Sachbearbeitung prüfen, ob Anpassung / Rückforderung notwendig.

== Vorläufige Rückforderungsberechnung (nur bei Bestätigung Untermiete ab 04.02.2026) ==

- Monatliche Überzahlung (Bestand 587,00 € – Neu 295,00 €) = 292,00 €/Monat · §§ 45, 48, 50 SGB X
- Nachgewiesene betroffene Monate (eingereichte Kontoauszüge): Feb 2026 – Apr 2026 = 3 Monate → vorläufige Summe: 3 × 292,00 € = 876,00 € · (hzl_kontoauszuege.pdf; erstbewilligungsbescheid.pdf)

== Klärungsaufträge an die Sachbearbeitung (Feststellungen mit Handlungsempfehlung) ==

- 1) Prüfen und dokumentieren Sie verbindlich die Herkunft der Gutschriften "MIETE WGZIMMER (Untervermietung) 280,00 €" (hzl_kontoauszuege.pdf). Falls es sich um Untermiete handelt, bestätigen Sie das Wirkungsdatum (erste Gutschrift 04.02.2026) und berücksichtigen Sie die Einnahmen bei der Neuberechnung; prüfen Sie Rückforderungsbedarf für Feb–Apr 2026 (vorläufig 876,00 €) · §§ 82 ff., §§ 45, 48, 50 SGB X.
- 2) Prüfen Sie, ob der DRVZahlbetrag 492,00 €/Monat bereits hätte berücksichtigt werden müssen; ggf. Anpassung rückwirkend prüfen (erstbewilligungsbescheid.pdf; hzl_ek_nachweis_Fritz_Lehmann_Renten_/_Pensionen.pdf).
- 3) Vermögen: bestätigen Sie, dass keine weiteren Vermögenswerte vorliegen, da Girokonto + Rückkaufwert = 9.803,75 € < Schongrenze 10.000 € (kein Vermögenseinsatz) · § 90 SGB XII.
- 4) Nach Klärung: bitte abschließende Berechnung (Neu: 295,00 €/Monat — vorläufig) und Entscheidung (Bewilligung/Änderung/Ablehnung) treffen; bei Bestätigung Untermiete: Einleitung Rückforderungsverfahren prüfen.

== Geprüfte Unterlagen ==

- Antragsdatenblatt Lehmann, Fritz.docx
- hzl_ausweis_antragsteller (personalausweis.pdf)
- hzl_kontoauszuege (kontoauszuege_wb_nebeneinkommen.pdf) (Feb–Apr 2026)
- hzl_ek_nachweis_Fritz_Lehmann_Renten_/_Pensionen (rentenbescheid_ohne_anpassung.pdf)
- hzl_wk_mietbescheinigung (mietbescheinigung.pdf)
- hzl_verm_sonstiges_nachweis (lebensversicherung_allianz.pdf)
- kontoauszuege_personalakte.pdf (ältere Kontoauszüge 2025)
- erstbewilligungsbescheid.pdf
- drv_em_befristung.pdf

Mit freundlichen Grüßen

IDEFIX

Sozialamt Borken